

투 자 설 명 서

(부동산투자회사가 최저자본금 준비기간이 지난 후 주식을 발행하는 경우)

이 투자설명서는 부동산투자회사에 대한 자세한 내용을 담고 있습니다. 따라서 부동산투자회사의 주식의 인수청약을 하기 전에 반드시 이 투자설명서를 읽어보시기 바랍니다.

1. 회 사 명 : _____
본 점 소 재 지 : _____
(전 화) : _____
대 표 이 사 : _____
2. 발 행 가 액 : _____
3. 발행할 주식의 종류 및 수 : _____
4. 발 행 일 : _____
5. 인수회사명 및 주소 : _____
6. 투자설명서 비치 및 공시장소 : _____

이 투자설명서는 국토교통부장관이 그 내용이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 주식의 가치를 보증 또는 승인하는 것이 아니며, 투자원금도 보장되지 않기 때문에 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

(붉은 글씨로 기재)

제 1 부 개 요

I. 당해 부동산투자회사의 개요

1. 투자운용목적

※ 당해 부동산투자회사의 주된 운용목적은 기재

(예시) 이 부동산투자회사는 상업용부동산 전문회사로서 수익잠재력이 있음에도 불구하고 상대적으로 저효율적으로 운영되는 상업용부동산에 주로 투자하여 장기적으로 운영수익을 추구합니다. 그렇지만 이 부동산투자회사의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

2. 운용방침

※ 당해 부동산투자회사의 운용목적 달성을 위한 주요투자대상 등 운용전략을 기재

3. 부동산투자자문회사

※ 그 자산의 투자·운용에 관한 자문 및 평가등의 자문계약을 체결한 경우에는 당해 부동산투자자문회사명, 부동산투자자문회사의 연혁 등을 기재

4. 투자운용 자산규모

※ 당해 부동산투자회사의 자산규모를 기재

II. 주된 투자 권유대상

※ 투자기간, 투자목적, 투자위험, 위험-수익구조 등에 비추어 당해 부동산투자회사에 가장 적합한 투자자군을 기재

(예시) 이 부동산투자회사는 성장형펀드로서 장기적으로 높은 투자수익을 추구하기 위하여 부동산개발이익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 따라서 이 부동산투자회사는 비교적 높은 수익을 기대할 수 있는 반면 개발에 따른 높은 손실위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

III. 보수 및 비용

1. 부동산투자자문회사 보수

2. 인수회사 보수

3. 자산보관기관 보수

4. 기타 업무위탁에 따른 보수

※ 임원보수, 임원배상책임보험료, 주주총회 개최비용, 부동산 및 유가증권의 매매거래비용 등 부동산투자회사의 관리비용의 명세 및 그 한도를 기재

(예시) 당해 부동산투자회사의 연수익률이 10%, 투자금액이 1,000만원이라고 가정할 경우 각종 위탁보수·비용으로 수익자가 부담하는 비용을 1년, 3년, 5년, 10년 단위로 표시. 단, 위 예시내용은 투자자의 이해를 돕기 위해 작성된 것이며 실제 수익률이나 비용은 달라질 수 있다는 점을 적시할 것

IV. 투자운용실적

1. 연평균수익률

	1년(~)	5년(~)	10년(~)
당해 부동산투자회사			
비교지수			

- ※ 1년, 5년, 10년 단위로 연평균수익률을 기재하되, 당해 부동산투자회사와 비교지수(benchmark index)를 함께 기재할 것
- ※ 비교지수로 같은 기간 동안의 전체 부동산투자회사의 연평균 수익률을 사용. 이하 같음
- ※ 영업인가 후 1년이 경과하지 않은 부동산투자회사의 경우 영업인가 후 운용기간 동안의 운용 실적을 표시. 이하 같음

2. 누적수익률

	1년(~)	5년(~)	10년(~)
당해 부동산투자회사			
비교지수			

- ※ 1년, 5년, 10년 단위로 누적수익률을 기재하되, 당해 부동산투자회사와 비교지수(benchmark index)를 함께 기재할 것

3. 연도별 수익률

- ※ 과거 10년 동안의 당해 부동산투자회사의 연도별 수익률을 기재하되 비교지수(benchmark index)를 함께 기재할 것
- ※ 표시된 운용실적은 과거의 운용실적일 뿐 미래의 운용실적도 그러하리라는 것을 의미하는 것은 아니며 미래의 운용실적은 과거의 운용실적과 다를 수 있다는 사실을 함께 표시

제 2 부 투자, 투자위험 및 투자성과

1. 자산운용의 기본방침

2. 주요 투자대상 및 투자계획

- ※ 투자대상 부동산 및 부동산관련 유가증권, 기타 유가증권의 종류 및 투자기준·계획에 관하여 기재하되, 종류별·지역별 등의 구분에 의한 예정 투자비율이 있는 경우 그 비율을 기재
 - 부동산의 경우 용도, 규모, 지역별 투자목적·투자한도 등을 구체적으로 기재
 - 부동산관련 유가증권의 경우 대상 자산별 투자목적·투자한도 등을 구체적으로 기재
 - 기타 유가증권 및 유가증권지수의 경우 종류별 투자목적, 투자한도 등을 구체적으로 기재
 - 기타 운용방법을 그 대상에 따라 구체적으로 기재

3. 주요 투자전략

- ※ 주요 투자전략과 특정용도나 지역에 속하는 부동산에 집중 투자하려는 정책 및 투자목적의 달성방법을 요약

4. 주요 투자위험

- ※ 당해 회사의 포트폴리오상 전체적으로 직면하는 위험과 당해 회사의 자산가치, 수익률, 총 수익금에 부(-)의 영향을 미칠 수 있는 상황을 포함한 주요 리스크를 시장위험, 부동산투자위험, 유가증권투자위험 등으로 구체적으로 세분하여 기재
 - 원금손실위험
 - 기타 투자위험
 - 시장위험 : 정책위험, 유동성위험 등 거시적 위험을 구체적으로 기재
 - 부동산관련위험 : 가격변동위험, 임대료변동위험, 공실률변동위험 등을 상세히 기재
 - 유가증권관련위험 : 가격변동위험, 금리위험, 신용위험 등 유가증권관련 위험내용을 종류별로 상세히 기재

5. 운용실적

- ※ 최근 1년, 5년, 10년 단위의 연평균 수익률, 누적수익률 및 최근 10년간 연도별 수익률 등을 비교지수(benchmark index)와 함께 막대그래프를 사용하여 비교표시하고 당해 도표에 대한 설명을 구체적으로 기재

6. 투자제한

- ※ 법령상 제한내용 및 정관에 기재된 모든 투자제한사항 및 근거를 구체적으로 기술

7. 이익 등의 분배방침

- ※ 부동산투자회사법 제28조의 규정에 의거 당해연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 현금 배당한다는 사실을 기재
- ※ 배당방침, 배당금 지급시기 및 결정방법 등을 기재하고, 내부 유보된 이익의 운용방침, 재투자 수수료 및 재투자를 반대하는 경우 의사표시방법 등을 별도기재

8. 자산평가 및 공시 등에 관한 사항

가. 자산평가

1) 평가방법

※ 법령 및 정관에서 정한 방법을 구체적으로 기재하되, 시가로 평가하기 곤란한 자산의 평가 방법을 정관에서 별도로 정한 경우 이를 추가기재

2) 공시방법

- 자산가치 계산방법 :

- 산출주기 :

- 공시시기 :

- 공시방법 :

- 공시장소 :

※ 매 분기마다 공시되는 투자보고서에 의하여 자산의 현황 등이 자세히 공시됨을 기재하고 회사가 추가로 공시하고자 하는 시기가 있는 경우에는 추가로 기재

나. 기타사항의 공시

1) 투자보고서

2) 정관

3) 감사보고서

4) 기타 장부·서류

제 3 부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개황

1. 당해 회사의 개요

- 1) 명 칭 :
- 2) 설립일 :
- 3) 소재지 :
- 4) 기타 설립 이후 중요한 변동사항 :

2. 회사의 구조

※ 당해 회사의 기관 및 위탁계약을 맺은 회사와의 관계 등을 당해 회사를 중심으로 도표형식으로 기재

3. 정관에 회사의 존속기간 및 해산사유를 정한 경우에는 그 내용

II. 자본금에 관한 사항

1. 주식의 총수

(20 . . 일 현재)

발행할 주식의 총수	발행한 주식의 총수	미발행 주식의 총수

2. 발행한 주식의 내용

[주당 액면가액 :]

(20 . . 일 현재)

구 분	종 류	발행주식수	액면가액 총액	비 고

3. 자본금 변동상황

(단위 :)

일 자	원 인	증가(감소)한 주식의 내용				증(감)자후 자 본 금	증자비율
		종류	수량	주 당 액면가액	주 당 발행가액		

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약 재무정보

(단위 :)

구 분	사업연도	제 X 기 (. . ~ . .)	제 X 기 (. . ~ . .)	제 X 기 (. . ~ . .)

※ 최근 3사업연도 중 합병, 회계처리방법의 변경, 결산기 변경 및 기타 재무제표 비교를 위하여 특히 중요하다고 인정되는 사항이 발생한 경우에는 그 시기 및 내용을 요약하여 별도로 추가 기재

2. 재무제표 작성기준

3. 회계법인의 감사의견

4. 기타 유의하여야 할 사항

5. 재무제표

가. 재무상태표

과 목	제 X 기	제 X 기	제 X 기

나. 손익계산서

과 목	제 X 기	제 X 기	제 X 기

다. 금전분배에 관한 계산서

과 목	제 X 기	제 X 기	제 X 기

라. 투자운용보고서

과 목	제 X 기	제 X 기	제 X 기

IV. 임원에 관한 사항

1. 임원에 관한 사항

직 명	성 명	생년월일	주요경력	소유주식 수	비 고

※ 비고란에는 법 제14조의 결격요건 해당여부를 기재

※ 주요경력은 주요근무처, 근무기간 및 직위 등을 구체적으로 기재

2. 임원의 보수지급기준

※ 상근, 비상근으로 구분하여 기재

V. 주식에 관한 사항

1. 주식의 분포

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

[년 월 일 현재]

(단위 :)

성 명 (명칭)	관 계	주식의 종 류	소유주식 수(지분율)				변동원인
			기 초 주 (%)	증 가 주	감 소 주	기 말 주 (%)	
계							

나. 3% 이상 주주의 주식소유 현황

순 위	성 명(명칭)	주식의 종류	소유주식수	지분율	비 고

2. 주식사무

결 산 일	월 일	정기주주총회	월중
주주명부 폐쇄시기		공고게재 신문	
주권의 종류		명의개서 대리인	

3. 최근 6개월간 주가 및 거래실적

[거래시장 :]

월 별	월	월	월	월	월	월
최고가(일자)						
최저가(일자)						
월간 거래량						
일평균 거래량						

4. 자산가치 변동추이

가. 매분기말 현재 자산가치 현황

분 기 별	분기	분기	분기	분기
자산가치				

※ 투자보고서에 의한 매분기말 현재의 자산가치를 기재

나. 최근 5사업연도간 자산가치 추이

사업연도	제 X 기 (~)	제 X 기 (~)	제 X 기 (~)	제 X 기 (~)	제 X 기 (~)
연평균					

※ 연평균 자산가치는 매분기마다 공시되는 투자보고서에 의한 매분기말 현재의 자산가치를 산술평균하여 기재

5. 금전분배에 관한 사항

가. 이익 등의 분배방침

나. 최근 5사업연도의 금전분배실적

구 분 \ 사업연도	제 X 기	제 X 기	제 X 기	제 X 기	제 X 기
당기순이익					
주당순이익					
순자산액 (주당 순자산)					
분배가능금액					
배당금총액 (1주당 배당금)					
배당성향					
배당수익률					

※ 배당성향, 배당수익률 등의 산출근거를 별도기재

6. 보유주식에 대한 의결권행사내역

※ 투자설명서 작성일을 기준으로 직전사업연도말 이후 당해 회사 보유 주식에 대한 의결권 행사내역을 6하 원칙에 따라 기재

VI. 기타

1. 신주발행에 관한 사항

※ 당해 회사의 추가주식 발행여부, 추가주식 청약방법 등을 기재

2. 당해 회사의 해산 및 조직변경에 관한 사항

※ 법령 및 정관상 해산사유 및 해산시 청산절차·방법 등을 구체적으로 기재

3. 정관변경에 관한 사항

※ 법령 및 정관상 정관변경사유, 변경방법 및 절차 등을 구체적으로 기재

4. 당해회사 주식의 상장·거래에 관한 사항

※ 현재 당해회사의 주식이 상장·거래되고 있는지 여부 및 상장·등록이 가능한 시점 등을 기재

제 4 부 업무위탁에 관한 사항

I. 부동산투자자문회사에 관한 사항 (그 자산의 투자·운용에 관한 자문계약을 체결한 경우)

1. 회사의 개요

※ 회사의 명칭, 주소 및 연혁 등을 기재

2. 최근 2사업연도의 요약재무내용

3. 자산운용전문인력에 관한 사항

- ※ 당해 부동산투자회사의 운용과 직접 관련이 있는 자산운용전문인력의 성명, 학력, 나이, 주요경력 및 운용실적 등을 기재
- ※ 자산운용전문인력의 경력 및 운용실적은 객관적으로 검증가능한 경우에 한함

4. 위탁계약의 개요

※ 부동산투자회사 자산의 투자·운용 등에 관한 자문계약의 주요내용을 기재

II. 자산보관기관에 관한 사항

1. 자산보관기관의 개요

2. 자산보관위탁계약의 개요

※ 부동산투자회사 자산의 보관 등 자산보관위탁계약의 주요내용을 기재

III. 위탁보수 등에 관한 사항

구 분	지급비율(또는 지급금액)	계산방법	지급시기	비 고
투자자문수수료				
자산보관수수료				
기타 관리비용				

※ 위탁보수

- 부동산투자회사가 부동산투자자문회사·자산보관기관 등에 대하여 지급하는 위탁보수율, 보수산정방법, 보수지급시기, 보수지급방법 등을 기재
- 성과보수제를 적용하는 경우 성과보수 지급시기, 성과보수율, 성과보수산정방법 등을 구체적으로 기재

※ 기타 관리비용

임원보수, 임원배상책임보험료, 주총소집비용, 투자설명서 작성비용 등 부동산투자회사의 운영과 관련하여 부동산투자회사가 부담하여야 하는 비용내역을 기재하되 그 상한을 정함

(예시) 당해 부동산투자회사의 연수익률이 10%, 투자금액이 1,000만원이라고 가정할 경우 각종 위탁보수·비용으로 투자자가 부담해야 하는 비용을 1년, 3년, 5년, 10년 단위로 표시. 단, 위 예시내용은 투자자의 이해를 돕기 위하여 작성된 것이며 실제 수익률이나 비용은 달라질 수 있다는 점을 적시할 것

제 5 부 투자자보호에 필요한 사항

1. 주주의 권리에 관한 사항

가. 의결권에 관한 사항

※ 서면투표제를 도입할 경우 그 절차 및 방법을 추가 기재

나. 배당에 관한 사항

다. 잔여재산분배에 관한 사항

라. 장부·서류의 열람 및 등·초본 교부청구권에 관한 사항

마. 주주제안권 및 소수주주권에 관한 사항

바. 기타 주주의 권리에 관한 사항

2. 과세처리에 관한 사항

가. 발행회사에 대한 과세

나. 주주에 대한 과세

다. 기타사항

3. 손해배상책임에 관한 사항

4. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항